

1500192-04.2022.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, artigo 5º, inciso LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500192-04.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2045750/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 23074832 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2045750 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ DE SOUZA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

ANDRÉ LUIZ DE SOUZA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal, porque no dia 16 de fevereiro de 2022, na rua Santa Clara, nº 638, Centro, nesta Comarca, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, três unidades de cano PVC, de 100mm x 6 mts, pertencentes a Márcia Morales Garcia. Recebida a denúncia aos 23 de fevereiro de 2022 (fl. 134), o acusado foi citado e

apresentou sua resposta à acusação (fls. 190 e 193/194).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 197), o feito seguiu seu curso regular. Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas da acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 229).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fl. 229). A defesa pugnou pelo reconhecimento de atenuante, além de combater a causa de aumento de pena denunciada (fl. 229).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito se comprovou pelo documento de ocorrência (fls. 11/12), pelos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 09 e 124), pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova oral colhida.

A autoria igualmente é certa.

O acusado em seu interrogatório admitiu a prática da infração e se mostrou arrependido. Sua confissão está em harmonia com as demais provas. Vejamos.

A vítima Márcia relatou que naquela ocasião policiais militares fizeram contato e comunicaram que havia ocorrido o furto no interior de seu imóvel, uma vez que teriam surpreendido um indivíduo em poder de três canos de PVC. Diante disso, dirigiu-se ao local e constatou a subtração, bem como reconheceu os bens como de sua propriedade. Por fim, informou que aquele imóvel onde ocorreu a subtração é de sua propriedade, mas apenas o utiliza para dar aulas, acrescentando que, durante à noite, a casa fica vazia e fechada.

Por sua vez, o PM Daniel narrou que realizava patrulhamento de rotina quando se deparou com o acusado caminhando pela via pública, na posse de alguns canos de PVC, razão pela qual resolveu abordá-lo. Durante a diligência o indagou quanto à origem daquele material, oportunidade em que ele admitiu informalmente que havia subtraído os bens do interior de um imóvel.

Acrescentou que a vítima foi identificada e compareceu ao local, reconhecendo como sendo de sua propriedade os bens apreendidos em poder do agente.

A apreensão do produto do furto em poder do acusado assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal.

Sobre o tema a jurisprudência é pacífica:

FURTO materialidade auto de apreensão e prova oral que indica a subtração. FURTO autoria confissão do réu validade ratificação pelo depoimento dos seguranças da empresa vítima indicando o réu como autor e a apreensão da res furtiva em seu poder a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (TJ-SP - APL: 91799708920098260000 SP 9179970-89.2009.8.26.0000, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 27/11/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/12/2014)

Assim sendo, ficaram caracterizadas plenamente a autoria e a materialidade da infração. A prova amealhada é plena e está em harmonia com os demais elementos existentes.

Por fim, deve incidir a majorante relativa ao repouso noturno, posto ter sido a conduta praticada durante a madrugada, horário de maior vulnerabilidade. A causa de aumento está presente desde que a subtração ocorra durante o repouso noturno, ou seja, quando as pessoas de um modo geral estão menos atentas, com menor chance de vigilância dos seus e dos bens alheios, porque anoiteceu. Se um imóvel é invadido durante a noite, estando ou não habitado, com ou sem moradores no seu interior repousando, o furto merece pena mais severa.

Nesse sentido:

Apelação. Furto qualificado pela escalada. Insurgência defensiva. Alegada fragilidade probatória. Não ocorrência. Acusado que, durante a madrugada, ingressa em uma igreja e subtrai diversos objetos. Ampla confissão em solo policial e em

juízo. Confissão corroborada por todos os elementos de prova. Inteligência do art. 197 do CPP. Condenação mantida. Qualificadora da escalada comprovada por laudo pericial. Pleito de reconhecimento da forma tentada. Impossibilidade. Desnecessidade de posse mansa e pacífica. Súmula 582 STJ. Pleito de afastamento da majorante do repouso noturno. Inviabilidade Estabelecimento vazio, durante a madrugada. Majorante que se caracteriza independentemente de estar o imóvel habitado ou não. Causa de aumento mantida. Pena-base posta no mínimo legal. Elevação em 1/3 pelo repouso noturno. Pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão. Regime fechado e penas alternativas mantidas. Apelo improvido. (TJ-SP - APR: 00018509420178260616 SP 0001850-94.2017.8.26.0616, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 27/04/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/04/2020)

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 176/188. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade do agente.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade. A participação da vítima nos fatos em nada contribuiu para a ação criminosa.

Presente a circunstância judicial acima referida que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data. Na segunda fase, certificada a reincidência do agente (fl. 175), não utilizada para efeitos de maus antecedentes, observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual serão compensadas.

Por último, na terceira fase, havendo demonstração pelo boletim de ocorrência (fl. 11) de que o furto se realizou durante o repouso noturno, a par da confissão do agente, incidirá a causa especial de aumento denunciada (§1º, do artigo 155, do CP), motivo pelo qual as penas serão acrescidas de 1/3 (1 ano e 02 meses + 1/3 = 1 ano, 06 meses e 20 dias / 11 dias + 1/3 = 14 dias-multa).

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente. O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014)

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR ANDRÉ LUIZ DE SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a suspensão condicional da pena, bem

como, não se revela recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, §3º do Código Penal).

O condenado não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, artigo 5º, inciso LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).

Concedo a ele os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Bragança Paulista, 13 de junho de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA